

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5766/2534

บริษัท อี ริคสัน เทเลโฟน คอร์ปอเรชั่น
ฟาร์อีส จำกัด

กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 70 ทวิ, มาตรา 76 ทวิ, มาตรา 78 วรรคแรก

ตาม ป.รัชฎากร มาตรา 78 วรรคแรก การพิจารณาว่าผู้ประกอบการค้าจะต้องเสียภาษีในประเภทการค้าใด ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงของลักษณะการกระทำของผู้ประกอบการค้าที่เกิดขึ้น จะเอาวัตถุที่ประสงค์ในตราสารหรือการที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติเป็นข้อห้ามมิให้กระทำการนั้นมาเป็นตัวกำหนดในการวินิจฉัยไม่ได้ โจทก์เป็นเพียงผู้ได้รับประโยชน์บางส่วนในจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของการขายระหว่างคู่กรณี โดยโจทก์จะได้รับค่าตอบแทนประมาณร้อยละสี่ของราคาขาย เป็นค่าตอบแทนที่โจทก์ได้รับจากการจัดจำหน่ายสินค้า อันเป็นค่านายหน้าหรือค่าตอบแทนในการเป็นตัวแทนที่เข้าทำสัญญากับคู่กรณี ดังนี้ต้องถือว่า โจทก์กระทำการประกอบการค้าในประเภทการค้า 10 นายหน้าและตัวแทน ตามบัญชีอัตราภาษีการค้า โจทก์ทำสัญญาหรือทำการใด ๆ อันเกี่ยวกับการประกอบการค้าในราชอาณาจักรแทนบริษัท อ. ผู้อยู่นอกราชอาณาจักร ต้องถือว่าโจทก์มีสถานะเป็นสาขาของบริษัท อ. อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 76 ทวิ เมื่อโจทก์ส่งเงินกำไรของบริษัท อ. ซึ่งเกิดจากการซื้อขายในประเทศไทยออกไปจากประเทศไทย โจทก์จึงต้องเสียภาษีเงินได้ในจำนวนเงินที่จำหน่ายนั้นตามมาตรา 70 ทวิ.

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาพิพากษารวมกัน

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยและให้งดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การว่า โจทก์เป็นวิสาหกิจที่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย จึงมีหน้าที่ต้องชำระภาษีตามประมวลรัษฎากรโดยไม่มีข้อยกเว้น การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองสำนวนชอบแล้ว

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรในสำนวนคดีหลัง คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ในสำนวนดังกล่าวให้ยกและให้ยกฟ้องโจทก์ในสำนวนคดีแรก

โจทก์ทั้งสองสำนวนและจำเลยสำนวนหลังอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ที่โจทก์ทำสัญญาจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิริคสัน ตามเอกสารหมายเลข จ.23, จ.24 และ จ.26 นั้น โจทก์เป็นผู้ประกอบการค้าประเภทการค้า 1 การขายของ หรือประเภทการค้า 10 นายหน้าและตัวแทน ในการวินิจฉัยปัญหานี้ศาลฎีกาเห็นในเบื้องต้นว่าการที่จะพิจารณาว่าผู้ประกอบการค้าจะต้องเสียภาษีในประเภทการค้าใดตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายหมวด 4 ตามประมวลรัษฎากรนั้น จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ได้กระทำการของผู้ประกอบการค้าที่เกิดขึ้นแล้วว่า ลักษณะของการกระทำเช่นนั้น เข้าในลักษณะของการประกอบการค้าในประเภทใดตามที่กฎหมายกำหนด จะเอาวัตถุที่ประสงค์ในตราสารของผู้ประกอบการหรือการที่มีบทกฎหมายอื่นบัญญัติเป็นข้อห้ามมิให้กระทำการนั้น มาเป็นตัวกำหนดในการวินิจฉัยว่า ผู้ประกอบการค้าได้กระทำการประกอบการค้าที่จะต้องเสียภาษีการค้าใน

ประเภทได้นั้นยอมไม่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามนัยแห่งบทบัญญัติประมวลรัษฎากร มาตรา 78 วรรคแรก ที่บัญญัติว่า"ผู้ประกอบการค้าตามที่ระบุในบัญชีอัตราภาษีการค้าทำยหมวดนี้มีหน้าที่เสียภาษีการค้าจากรายรับของทุกเดือนภาษีตามอัตราในบัญชีภาษีการค้าดังกล่าวนั้น" จากบทบัญญัติของมาตรานี้ เป็นที่เห็นได้ว่าผู้ประกอบการค้าจะกระทำการตามวัตถุประสงค์ในตราสารหรือไม่ หรือกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทกฎหมายอื่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการนั้นหรือไม่ก็ตาม ความรับผิดชอบสำหรับภาษีการค้าที่ผู้ประกอบการค้านั้นจะต้องเสียก็มีได้รับการยกเว้น ถ้าการประกอบการค้านั้นเข้าหลักเกณฑ์ตามที่ระบุในบัญชีอัตราภาษีการค้า กรณีของโจทก์นั้นมีข้อพิจารณาจากการกระทำที่เกิดขึ้นแล้ว 3 ประการด้วยกันคือ ข้อปฏิบัติของโจทก์กับบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน ข้อปฏิบัติของโจทก์กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และข้อปฏิบัติขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน ตามสัญญาระหว่างโจทก์กับบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน เอกสารหมายเลข 4 แผ่นที่ 7 และ 8 แผ่นที่ 92 และแผ่นที่ 129 ในการปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาดังกล่าวนั้น นายทอม ปอทโวโรสกี ซึ่งเคยเป็นกรรมการผู้จัดการของโจทก์ระหว่างปี 2517-2523 เบิกความว่า บริษัทแอลเอ็ม อีริคสันจะส่งใบแจ้งราคาและแคตตาล็อกมาให้โจทก์โดยไม่คิดเงิน โจทก์จะต้องจัดให้มีห้องแสดงสินค้าของบริษัทแอลเอ็ม อีริคสันด้วย และต้องไม่ขายสินค้าชนิดเดียวกันแข่งขันกับบริษัทแอลเอ็ม อีริคสันทั้งห้ามมิให้โจทก์ส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศอื่นและจะเปิดเผยความลับทางธุรกิจให้ผู้อื่นทราบไม่ได้ ในการที่โจทก์ทำสัญญากับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนั้น ราคาสินค้าที่โจทก์จำหน่ายเป็นราคาของบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน เป็นผู้กำหนด องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจะต้องจ่ายเงินให้แก่บริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน และบริษัทดังกล่าวจะรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของสินค้า การซ่อมแซมสินค้าดังกล่าวบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน จะส่งช่างเข้ามาซ่อมในประเทศไทยหรือส่งสินค้าไปให้บริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน ซ่อมที่ประเทศสวีเดนก็ได้ การจ่ายเงินตามสัญญาระหว่างโจทก์กับองค์การโทรศัพท์แห่ง

ประเทศไทยนั้น ได้ความจากการนำสืบของโจทก์ว่า องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจ่ายให้กับบริษัทแอลเอ็ม อีริคสันในประเทศสวีเดน โดยธนาคารโลกเป็นผู้จ่ายให้ในนามขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จากนั้นบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน จะส่งราคาส่วนต่างระหว่างราคาตามที่ระบุไว้กับองค์การโทรศัพท์กับราคาที่โจทก์กำหนดไว้กับบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน มาให้โจทก์ในประเทศไทย สำหรับสัญญาที่โจทก์ทำกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนั้นโจทก์มิใช่เป็นผู้ที่จะได้รับเงินค่าสินค้าตามสัญญาจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการออกของและค่าใช้จ่ายในการขนส่งภายในประเทศรวมทั้งรับผิดชอบในการจัดเก็บอุปกรณ์ด้วย โจทก์ไม่มีหน้าที่อะไรจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับตัวสินค้าที่กำหนดในสัญญา ส่วนองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยคงมีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องส่งเงินค่าสินค้าให้แก่บริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน และได้ส่งให้ตามสัญญาโดยครบถ้วนแล้วการกระทำของทั้งสามฝ่ายดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ฝ่ายใดจะถือว่าเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อหรือตัวแทนของฝ่ายใดนั้นจะต้องพิจารณาจากความหมายของคำว่า ขาย เสียก่อน ประมวลรัษฎากร หมวด 4 ภาษีการค้า ส่วน 1 ข้อความทั่วไป มาตรา 77 บัญญัติว่า "ขาย" หมายความว่ารวมถึงสัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้เช่าซื้อหรือจำหน่ายโอนโดยมีประโยชน์ตอบแทนด้วย" จากบทบัญญัติดังกล่าวนั้นจะเห็นได้ว่า คำว่าขาย นั้นจะต้องมีประโยชน์ตอบแทนด้วย และประโยชน์ตอบแทนในความหมายของมาตรานี้ก็คือ ราคาอันผู้ประกอบการค้าพึงได้รับจากทรัพย์สินตามราคาตลาดของทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้ในความหมายของคำว่า"มูลค่า" ดังที่บัญญัติไว้ในมาตราเดียวกัน ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นนั้นบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน มิได้รับประโยชน์ตอบแทนจากโจทก์ตามมูลค่าของสินค้าที่มีการขายเลย กลับจะต้องจ่ายเงินให้โจทก์ตามราคาส่วนต่างที่ตกลงกันไว้ การกระทำระหว่างโจทก์กับบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน จึงมิใช่ลักษณะของคำว่าขายตามนัยแห่งบทบัญญัติดังกล่าว เมื่อไม่มีการขายระหว่างกันเสียแล้วเช่นนี้กรณีตามสัญญา

ระหว่างโจทก์กับบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน จึงเรียกไม่ได้ว่าเป็นผู้ซื้อและผู้ขายในระหว่างกัน และตามสัญญาที่โจทก์ทำกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยซึ่งได้ปฏิบัติต่อกันเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น โจทก์มิได้รับเงินจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นคู่สัญญาตามมูลค่าของสินค้าที่ระบุไว้ในฐานะที่เป็นของตนเองแต่ประการใด ข้อปฏิบัติระหว่างโจทก์กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยในลักษณะดังกล่าว จึงถือไม่ได้ว่ามีการขายระหว่างกันโจทก์จะนำการกระทำที่ปฏิบัติกันไปแล้วเช่นนั้นมาอ้างว่า กรณีเช่นนี้ตนเป็นผู้ประกอบการค้าประเภทประกอบการขายของไม่ได้เพราะข้อปฏิบัติมิได้เข้าหลักเกณฑ์ของคำว่า ขาย ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ตามที่กล่าวข้างต้น ข้อเท็จจริงตามที่ปฏิบัติกันมาแล้วนั้นทำให้เห็นว่าคำว่า ขาย นั้นมีขึ้นระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน เท่านั้น โจทก์เป็นเพียงผู้ได้รับประโยชน์บางส่วนในจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของการขายระหว่างคู่กรณีโดยโจทก์จะได้รับค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 4 ของราคาขาย มิได้รับค่าตอบแทนที่เป็นส่วนในมูลค่าของสินค้าที่ขายกัน และในกรณีเช่นนี้โจทก์จะไม่มีทางขาดทุนในการขายเลย อันเป็นการผิดหลักของการค้าขายโดยทั่วไปที่อาจจะต้องมีทั้งกำไรและขาดทุน ค่าตอบแทนของโจทก์ในลักษณะอย่างนี้ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลคำวินิจฉัยของศาลฎีกาชั้นกลางว่า เป็นค่าตอบแทนที่โจทก์ได้รับจากการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นค่านายหน้าหรือค่าตอบแทนในการเป็นตัวแทนที่เข้าทำสัญญากับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยแทนบริษัทแอลเอ็ม อีริคสันนั่นเองจึงต้องถือว่ากรณีที่เป็นข้อพิพาทกันนี้โจทก์กระทำการประกอบการค้าในประเภทการค้า 10 นายหน้าและตัวแทนตามบัญชีอัตราภาษีการค้าข้ออ้างของโจทก์ที่ว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลที่มีได้มีวัตถุประสงค์ในการเป็นนายหน้าและตัวแทนก็ดี ถ้าโจทก์กระทำการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนจะเป็นการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายอาจถูกสั่งปิดก็คือนั้นไม่ใช่เหตุที่จะนำมาอ้างได้

ว่าการกระทำที่เกิดขึ้นของโจทก์นั้นเป็นการประกอบการค้าในประเภทใดดังที่กล่าวไว้ในคำวินิจฉัยตอนต้นแล้ว...

ส่วนปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลในสำนวนหลังนั้น มีข้อวินิจฉัยในประการแรกคือ โจทก์เป็นสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยของบริษัทแอลเอ็ม อีริคสันหรือไม่ข้อเท็จจริงที่น่าสืบมานั้น โจทก์มิใช่เป็นเพียงสาขาของบริษัทในเครือของบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน อันเป็นผู้อยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยเท่านั้น แต่การกระทำของโจทก์ในอาณาเขตของประเทศไทยตามที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 แผ่นที่ 7, 8 แผ่นที่ 92 และแผ่นที่ 129 และข้อเท็จจริงจากคำเบิกความของพยานโจทก์เองได้ความว่าโจทก์จะต้องจัดให้มีห้องแสดงสินค้าของบริษัทแอลเอ็ม อีริคสันต้องไม่ขายสินค้าชนิดเดียวกันแข่งกับบริษัทแอลเอ็ม อีริคสันและขายสินค้าของบริษัทดังกล่าวได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นจะส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นอีกไม่ได้ ต้องรายงานการขายให้บริษัทดังกล่าวทราบ และจะเปิดเผยความลับทางธุรกิจให้ผู้อื่นทราบไม่ได้ อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงจากคำชี้แจงของโจทก์ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ตามเอกสารหมายเลข 5 แผ่นที่ 145 ว่า "ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2508-2515 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของบริษัทฯ บริษัทยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเพียงพอที่จะประกอบกิจการขายอุปกรณ์โทรคมนาคมขนาดใหญ่ได้ ดังนั้น บริษัทแอลเอ็ม อีริคสันจึงต้องส่งเจ้าหน้าที่ของตนเข้ามาในประเทศไทยเพื่อจำหน่ายสินค้าให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยโดยตรง บริษัทเพียงอำนวยความสะดวกพนักงานของบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน ที่เข้ามาจำหน่ายโทรคมนาคมขนาดใหญ่ให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเท่านั้น โดยบริษัทฯ ในขณะนั้นไม่มีอำนาจในการเจรจาการทำสัญญากับองค์การโทรศัพท์ฯ"จากข้อเท็จจริงดังที่กล่าวประกอบกับสัญญาที่โจทก์ทำกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยซึ่งได้วินิจฉัยไว้แล้วตอนแรกว่าผู้ขายที่แท้จริงคือบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน ฐานะของโจทก์เป็นเพียงตัวแทนในการทำสัญญา

เท่านั้น การที่โจทก์ตกลงทำสัญญาต่าง ๆ เพื่อหรือแทนบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน อันเป็นวิสาหกิจสวีเดนในประเทศไทย โจทก์จึงมีฐานะเป็นสถานประกอบการถาวรของบริษัทแอลเอ็มอีริคสัน อันเป็นวิสาหกิจสวีเดนในอาณาเขตของประเทศไทยตามที่กำหนดไว้ในความตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศสวีเดนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากรายได้และจากทุนข้อ 2ข. (4) 1. นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาตามประมวลรัษฎากร มาตรา 77 ที่บัญญัติว่า "สาขา" หมายความว่า (2) ตัวแทน ลูกจ้างหรือบุคคลอื่นในราชอาณาจักรซึ่งทำสัญญาหรือมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาสินค้า หาลูกค้าหรือทำการใด ๆ อันเกี่ยวกับการประกอบการค้าในราชอาณาจักรแทนผู้อยู่นอกราชอาณาจักร" ซึ่งถ้อยคำว่า "สาขา" นี้ไม่มีนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในความตกลงดังกล่าวต้องถือตามความหมายที่กำหนดไว้ตามประมวลรัษฎากรอันเป็นกฎหมายของรัฐบาลคู่ภาคีตามที่กำหนดไว้ในความตกลงดังกล่าวข้อ 2(2) ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏข้างต้นนั้น เห็นได้ว่าเป็นกรณีที่โจทก์ทำสัญญาหรือทำการใด ๆ อันเกี่ยวกับการประกอบการค้าในราชอาณาจักรแทนบริษัทแอลเอ็มอีริคสัน ผู้อยู่นอกราชอาณาจักรจึงต้องถือว่าโจทก์มีสถานะเป็นสาขาของบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน อีกฐานะหนึ่งด้วย อันต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรมาตรา 76 ทวิ และภาษีที่โจทก์จะต้องเสียในอาณาเขตของรัฐบาลไทยอันเป็นคู่กรณี นั้น ไม่อยู่ในข้อยกเว้นที่โจทก์จะได้รับประโยชน์จากความตกลงดังกล่าว ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ในส่วนนี้ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70 ทวินั้นในประการแรกมีข้อที่จะต้องวินิจฉัยก่อนว่า กรณีของโจทก์จะเป็นการจำหน่ายเงินออกไปจากประเทศไทยหรือไม่ ได้วินิจฉัยแล้วว่าโจทก์มีฐานะเป็นสาขาและสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยของบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน ด้วย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้จ่ายเงินตามสัญญาให้บริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน โดยโจทก์เป็น

ตัวแทนในการทำสัญญาซื้อขายในประเทศไทย สัญญาที่โจทก์ทำกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นการซื้อขายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทางองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยต้องจ่ายเงินตามสัญญาให้บริษัทแอลเอ็มอีริคสัน ในประเทศสวีเดนและได้มีการจ่ายกันไปแล้ว เหตุที่มีข้อสัญญาให้มีการจ่ายเงินในวิธีการดังกล่าวนี้ โจทก์อ้างในฟ้องและนำสืบในลักษณะที่ทำให้เห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยที่จะไม่ต้องเสียค่าปฏิวรรตเงินตราถึงสองครั้งทำให้ราคาสินค้าต่ำลง แต่ก็มีได้นำสืบให้เห็นว่า ราคาสัญญาในลักษณะพิเศษนี้ มีราคาต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายกันตามสัญญาปกติธรรมดาอย่างไร ข้ออ้างที่ว่าเพื่อให้ราคาต่ำลงจึงรับฟังไม่ได้ศาลฎีกาได้พิจารณาถึงวิธีการจ่ายเงินตามข้อตกลงในสัญญาดังกล่าวแล้วเห็นว่า เป็นสัญญาที่มีข้อตกลงในลักษณะพิเศษ มิได้เป็นไปตามปกติธรรมดาของการซื้อขายสินค้าทั่ว ๆ ไป ที่คู่กรณีในสัญญาจะต้องจ่ายเงินค่าสินค้าให้แก่กัน แต่กลับระบุให้จ่ายแก่บริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน ซึ่งมีได้ปรากฏในสัญญาว่าเป็นคู่สัญญากันและการที่ตกลงจ่ายเงินกันในลักษณะอย่างนี้นั้น ตามข้อเท็จจริงที่นำสืบมา ไม่อาจมองเห็นได้ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ซื้อในประเทศ แต่ประการใดทั้งนี้เพราะตามข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบมานั้น องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยใช้เงินกู้จากธนาคารโลกในการซื้อสินค้าตามสัญญาและธนาคารโลกนั้นมีเงินหลายสกุลที่จะจ่ายให้ แม้กระทั่งเงินในสกุลของประเทศสวีเดนที่บริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน มีภูมิลำเนาอยู่ ถ้าองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจะตกลงจ่ายเงินสกุลนี้ในประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยก็ต้องเสียค่าปฏิวรรตเงินตราแต่ประการใด คงมีแต่โจทก์หรือบริษัทแอลเอ็มอีริคสัน เท่านั้น ที่จะต้องเสียประโยชน์ในการปฏิวรรตเงินตราหรือจะต้องเสียประโยชน์ในกรณีที่จะต้องจำหน่ายเงินนี้ออกไปจากประเทศไทย อันเป็นข้อแสดงให้เห็นว่าข้อตกลงนี้มีขึ้นเพื่อที่จะเอื้ออำนวยให้ประโยชน์ตกได้แก่โจทก์และบริษัทแอลเอ็ม อีริคสันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิวรรตเงินตราหรือการภาษีอากร ในเมื่อการเช่นนี้ถ้าทำตามหลักการค้าทั่วไปจะ

ต้องมีการจ่ายเงินจำนวนที่ปรากฏตามสัญญาในประเทศไทย และอยู่ในบังคับความรับผิดชอบในเรื่องภาษีอากรตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด แต่ด้วยวิธีการในการทำสัญญาของโจทก์เป็นเหตุให้เงินจำนวนมากนี้มีได้เข้าจ่ายในประเทศไทยโจทก์เพียงใช้สถานที่ในประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่โจทก์และบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน ในต่างประเทศ โดยที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าของพื้นที่ที่ประกอบกิจการให้เกิดประโยชน์นั้นมิได้รับประโยชน์ในเงินส่วนนี้เลย ทั้ง ๆ ที่โดยความชอบธรรมแล้วเงินจำนวนนี้จะต้องตกอยู่ในประเทศไทย กรณีจึงต้องถือว่าโจทก์ในฐานะที่เป็นสถานประกอบการถาวรของบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน เป็นผู้จำหน่ายเงินดังกล่าวออกไปจากประเทศไทยเพราะโจทก์และบริษัทแอลเอ็ม อีริคสันเป็นผู้กำหนดวิธีการให้เกิดผลเช่นนั้น

ข้อวินิจฉัยต่อไปคงมีว่าเงินที่ถือว่าจำหน่ายไปนั้นมีส่วนของกำไรหรือถือได้ว่าเป็นเงินกำไรในประเทศไทยอยู่ด้วยหรือไม่ซึ่งจำเป็นที่จะต้องวินิจฉัยเพื่อให้เห็นว่าการประเมินส่วนนี้ชอบหรือไม่ในการทำสัญญาระหว่างโจทก์กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนั้นได้ความจากการนำสืบของโจทก์เองว่า บริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน เป็นผู้กำหนดราคาตามสัญญา และตามข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบมานั้น บริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน ประกอบธุรกิจในการขายเครื่องโทรคมนาคมในหลายประเทศมานานแล้ว แสดงว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจด้านนี้ในระหว่างประเทศ ดังนั้นในการกำหนดราคาขายนั้น จะต้องมีการวิเคราะห์คำนวณถึงส่วนได้เสียที่ตนจะได้รับอย่างครบถ้วนแล้ว คงจะไม่กำหนดราคาขายเพียงเท่าต้นทุนการผลิตของตนและค่าใช้จ่ายที่เห็นชัดแจ้งล่วงหน้าแล้วเท่านั้น จะต้องรวมเอาส่วนที่เป็นผลกำไรไว้ด้วยนอกจากมูลค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายในการประกอบการอันเป็นหลักธรรมดาในการประกอบธุรกิจการค้าทั่ว ๆ ไป ทั้งข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏให้เห็นจากการนำสืบของทั้งสองฝ่ายว่า ในช่วงที่มีการทำสัญญาซื้อขายส่งมอบสินค้าและชำระเงินกันนั้น มีวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่จะทำให้ผลกำไรที่คิดคำนวณไว้ที่จะได้โดยปกติธรรมดาเปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่ทำให้มีการขาดทุนขึ้น ดังนั้น เงินที่โจทก์ในฐานะเป็นสถานประกอบการ
ถาวรของบริษัทแอลเอ็ม อีริคสัน จำหน่ายออกไปทั้งหมดนั้น จึงมีใช้เฉพาะส่วนที่เป็น
เงินค่าสินค้าเท่านั้นแต่เป็นเงินที่เป็นส่วนของเงินกำไรรวมอยู่ด้วย และกำไรส่วนนี้
เป็นกำไรที่เกิดจากการซื้อขายในประเทศไทย มิใช่กำไรส่วนที่อยู่ต่างประเทศ ส่วนที่
ว่าจะเป็นเงินกำไรเท่าใดนั้น ได้ความจากการนำสืบของจำเลยว่าได้คิดคำนวณตาม
หลักการในทางบัญชี ศาลฎีกาได้พิจารณาถึงจำนวนที่ควรจะเป็นแล้ว ปรากฏว่า
บริษัทแอลเอ็ม อีริคสันได้รับเงินจากการประกอบกิจการโดยสาขาในประเทศไทย ปี
2517 จำนวน 42,670,905.68 บาท ปี 2518 จำนวน 750,995.45 บาทปี 2519
จำนวน 103,623,332.70 บาท ปี 2520 จำนวน 167,984,762.07บาท เงินจำนวน
ทั้งหมดนี้ถูกจำหน่ายออกไปจากประเทศไทยโดยวิธีการของโจทก์ เจ้าพนักงาน
ประเมินคิดเป็นเงินกำไรที่จำหน่ายในแต่ละปีดังนี้คือ ปี 2517 จำนวน 2,241,308.92
บาท ปี 2518 จำนวน 60,079.60 บาท ปี 2519 จำนวน 5,085,755.51 บาท ปี 2520
จำนวน 15,598,585.04 บาท ซึ่งเมื่อเทียบอัตราส่วนของจำนวนกำไรที่คำนวณได้ใน
แต่ละปีนั้น เห็นได้ว่า มีจำนวนไม่มากกว่าความจริงที่ควรจะเป็น เมื่อโจทก์เป็นผู้ส่ง
เงินกำไรออกไปจากประเทศไทยจึงต้องเสียภาษีเงินได้ในจำนวนเงินกำไรที่จำหน่าย
นั้น ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 70 ทวิ และจำนวนเงินกำไรที่
จำหน่ายนั้น เจ้าพนักงานมิได้คำนวณเกินความเป็นจริง การประเมินของเจ้าพนักงาน
ประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงเป็นการชอบ
แล้ว คำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางในส่วนนี้ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา 70 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรในสำนวนคดีหลังด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ภาษีอากรกลาง.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-สวิน อักษรายุธ-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ